

Die zwiespältige Frage der Abschiebungen; Nach dem tödlichen Angriff auf einen Polizisten in Mannheim wird derzeit geprüft, ob man Straftäter nicht doch wieder

Die zwiespältige Frage der Abschiebungen; Nach dem tödlichen Angriff auf einen Polizisten in Mannheim wird derzeit geprüft, ob man Straftäter nicht doch wieder nach Afghanistan zurückführen kann. Wie sieht die Rechtslage aus?

Rheinische Post

Donnerstag 6. Juni 2024

Rheinische Post Düsseldorf-Mitte/West

Copyright 2024 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 5

Length: 837 words

Byline: Mey Dudin

Body

Mey Dudin

Berlin Schon wieder Mannheim: Am späten Dienstagabend ist dort ein AfD-Politiker mit einem Messer angegriffen worden. Erst am vergangenen Freitag hatte es in Mannheim bereits einen tödlichen Messerangriff gegeben: Ein 25-jähriger Afghane, der seit zehn Jahren in Deutschland lebt, attackierte Menschen am Stand der islamkritischen Bürgerbewegung „Pax Europa“. Ein 29-jähriger Polizeibeamter, der eingreifen wollte, erlitt mehrere Stiche im Kopfbereich und starb am Sonntag an den Verletzungen. Seither wird erneut darüber diskutiert, ob Straftäter nach Afghanistan abgeschoben werden können.

Warum wird nicht nach Afghanistan abgeschoben? Im August 2021 hat der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Abschiebungen nach Afghanistan eingestellt und das mit der Sicherheitslage vor Ort begründet. Die Taliban hatten damals das Land zurückerobert und Seehofer wies darauf hin, dass auch Bundespolizisten gefährdet würden, die bei der Abschiebung mitfliegen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) warf jüngst auch die Fragen auf: „Wie will man mit einem islamistischen Terrorregime zusammenarbeiten, mit dem wir gar keine Beziehungen haben? Und wie schließen wir aus, dass von dort aus dann nicht der nächste Terroranschlag geplant wird?“ Deutschland hat derzeit keine Botschaft vor Ort. Außerdem gilt, solange die Lage am Hindukusch derart gefährlich ist, ein völkerrechtliches Abschiebungsverbot, das mit dem Begriff Non-Refoulement beschrieben wird.

Worum geht es bei diesem Abschiebungsverbot? Es handelt sich um das absolute Verbot, Asylbewerber oder Flüchtlinge in ein Land zurückzuweisen, in dem ihnen eine menschenrechtswidrige Behandlung droht. „Umgekehrt heißt das, dass sie hier aufgenommen werden müssen“, sagt der Heidelberger Völkerrechtler Matthias Hartwig mit

Die zwiespältige Frage der Abschiebungen; Nach dem tödlichen Angriff auf einen Polizisten in Mannheim wird derzeit geprüft, ob man Straftäter nicht doch wieder

Blick auf solche Fälle. Nele Allenberg vom Deutschen Institut für Menschenrechte verweist im Gespräch mit unserer Redaktion ebenfalls auf menschenrechtliche Grundprinzipien.

Gelten diese Abschiebungsverbote auch für Gewalttäter? Hierzulande schon. Laut der Genfer Flüchtlingskonvention Artikel 33 Absatz 2 sind zwar Personen vom Schutz ausgeschlossen, die wegen eines Verbrechens rechtskräftig verurteilt wurden oder die ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko für das Land darstellen. „Allerdings wird das in Europa strikter gehandhabt“, sagt Völkerrechtler Hartwig mit Verweis auf Artikel 3 der europäischen Menschenrechtskonvention, wo das Folterverbot festgeschrieben steht. „Das wird vom europäischen Menschenrechtsgerichtshof dahingehend ausgelegt, dass eine Person, ganz gleich was sie getan hat, nicht in ein Land ausgeliefert werden darf, wo ihr Folter droht.“ Folter beinhaltet dabei auch erniedrigende oder unmenschliche Behandlung. Menschenrechtsexpertin Allenberg sagt: „Gerichte haben Personen schon einen Abschiebungsschutz erteilt, die keinerlei Verbindungen nach Afghanistan haben und bei denen es als gesichert gilt, dass die sich dort keine Existenz aufbauen können, dort hungern und dahinvegetieren.“

Wie schätzen die Gerichte die Lage in Afghanistan ein? Es gibt verschiedene Richtersprüche zu Einzelfällen, aber nichts, was allgemeingültig wäre. „Eine pauschale Feststellung des europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, wonach jede Auslieferung nach Afghanistan gegen geltendes Recht verstößt, gibt es ebenfalls nicht“, sagt Völkerrechtler Matthias Hartwig. Der Fachmann verweist etwa auf die deutsche Rechtsprechung, wonach die Abschiebung einer Person nach Afghanistan „nicht ausgeschlossen ist, wenn sie dort in ein soziales Netz kommt und in die Gesellschaft eingebettet ist, ohne dass eine Folter-ähnliche Behandlung droht“. Sofern aber das Refoulement-Verbot greift, verbleibt „kein Regelungsspielraum des nationalen Gesetzgebers“, wie jüngst die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags ebenfalls feststellten.

Was hat es mit dem Legalitätsprinzip auf sich? Damit argumentiert Außenministerin Annalena -Baerbock, wenn sie sagt: „Nicht zuletzt schulden wir es den Opfern, dass die Täter für ihre Strafe im Gefängnis büßen und Mörder nicht in Afghanistan auf freien Fuß gesetzt werden.“ Hartwig, der in Heidelberg Professor am Max-Planck--Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht ist, sagt: „Der Staat hat einen Strafanspruch, und der sollte nicht durch eine Abschiebung in ein Land ausgehebelt werden, in dem möglicherweise, wenn nicht sogar wahrscheinlich, eine Tat nicht strafrechtlich verfolgt wird.“

Ampel nennt Hürden für Abschiebungen

Fragen Das Bundesinnenministerium will Abschiebungen forcieren. Ein Sprecher von Innenministerin Nancy Faeser sagte, dass im Fall von Afghanistan und Syrien eine Reihe rechtlicher und praktischer Fragen noch zu klären seien.

Bundespolizei Es gehe, so das Ministerium, etwa um die Frage, wann die Bundespolizei wieder Menschen in die Region bringen könne. (epd)

5419958067_123f88ca52.IRPRODGERA_IQ33XZ.jpg Ebrahim Noroozi Ein Taliban-Kämpfer steht Wache, während Frauen in Kabul auf Lebensmittelrationen warten. Foto: Ebrahim Noroozi/AP

[Link to PDF](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: MESSERSTECHEREIEN (90%); MINISTER & STAATSSSEKRETÄRE (90%); ABSCHIEBUNG (89%);

Die zwiespältige Frage der Abschiebungen; Nach dem tödlichen Angriff auf einen Polizisten in Mannheim wird derzeit geprüft, ob man Straftäter nicht doch wieder

FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); FOLTER (89%); MENSCHENRECHTE (89%);
MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN (89%); AUSLANDSBEZIEHUNGEN (78%); DEUTSCHE POLITISCHE
PARTEIEN (78%); POLITISCHE PARTEIEN (78%); TALIBAN (77%); TERRORANSCHLÄGE (77%);
TERRORISMUS (77%); TERRORORGANISATIONEN (77%); TOD & STERBEN (77%); AUSLIEFERUNG (76%);
GEWALTKRIMINALITÄT (76%); VERBRECHEN (76%); VERURTEILUNGEN (75%); ISLAM & MUSLIME (72%);
POLITISCHES ASYL (71%); GERICHTSHÖFE (67%)

Organization: EUROPEAN UNION (57%)

Person: HORST SEEHOFER (91%)

Geographic: MANNHEIM, DEUTSCHLAND (89%); HEIDELBERG, DEUTSCHLAND (58%); AFGHANISTAN
(91%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (73%)

Load-Date: June 6, 2024

End of Document